REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 71959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

Avv. *Parte_1* , nato a Roma il 22.3.1986, codice fiscale *C.F._1* rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e, anche in via disgiunta, dagli Avvocati Alessandro, Andrea e Rudy d'Ippolito, per procura allegata all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1 nata a Roma il 5.12.1946, c.f. *C.F._2* rappresentata e difesa dall'Avv. Priscilla Pettiti, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 4.6.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

"Si dà atto che le parti non ravvisano i presupposti che consentono di conciliare la causa e, autorizzate dal Giudice, precisano le conclusioni in conformità alle note scritte di udienza depositate in date 20.5.2024 e 21.5.2024."

Per l'attore:

"L'Attore, riportandosi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, nonché a quanto contenuto nel procedimento cautelare n. 71959-1/2019 R.G. e nel procedimento di reclamo n. 16501/2021 R.G., opponendosi ancora una volta a quanto asserito dalla controparte nei propri scritti difensivi, precisa come segue le proprie conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza:

In via principale:

1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notaio *Per_1* , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. *Parte_1* e dalla sig.ra *Controparte_1* in data 29 aprile 2010, poiché stipulato in violazione degli art. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e dell'art. 46 del D.P.R n. 380/2001, con tutti gli effetti restitutori e risarcitori;

In subordine:

2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notaio *Per_1*, Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. *Parte_1* e dalla sig.ra *Controparte_1* in data 29 aprile 2010, poiché stipulato in contrasto a norme imperative di carattere pubblico, con tutti gli effetti restitutori e risarcitori;

In via di ulteriore subordine:

3. Accertare e dichiarare la nullità sostanziale dell'atto di compravendita per notaio *Per_1*, Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. *Parte_1* e dalla sig.ra *Controparte_1* in data 29 aprile 2010, poiché avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche essenziali insanabili, con tutti gli effetti restitutori e risarcitori;

In via di ulteriore subordine:

4. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per notaio *Per_1*, Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. *Parte_1* e dalla sig.ra *Controparte_1* in data 29 aprile 2010, a causa del grave inadempimento posto in essere dalla venditrice, atteso in particolare che l'immobile venduto è oggetto diverso da quello promesso, con tutti gli effetti restitutori e risarcitori;

In ogni caso:

5. Condannare la sig.ra *Controparte_1* a ripetere ex artt. 2033 e ss c.c. in favore del sig. *[...] Pt_1* l'importo integralmente versato a titolo di corrispettivo della compravendita di cui all'atto per notaio *Per_1*, Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 del 29 aprile 2010, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dall'anno 2010, o in subordine dalla data della domanda, sino a quella di effettivo soddisfo;

6. Condannare la sig.ra *Controparte_1* a versare in favore dell'attore l'importo di Euro 132.799,77 come quantificato nella c.t.u. del 08.03.2024 "Risposta al quesito B", corrispondente alle documentate spese sostenute dall'attore a titolo di spese ed accessori conseguenti alla compravendita e per la ristrutturazione dell'immobile acquistato, oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dal giorno di ciascuna spesa, o in subordine dalla data della domanda, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. *Pt_1* per effetto della grave condotta posta in essere dalla convenuta;

7. Rigettare l'eccezione riconvenzionale della controparte, ritenendo l'indennità di occupazione non dovuta, in quanto il possesso del bene si è protratto, in buona fede, in forza di un titolo giuridico che solo con la presente sentenza verrà meno, o in via subordinata riconoscere l'indennità di occupazione solo a partire dal giorno della sua domanda, quantificandola tenendo conto della destinazione non abitativa dell'immobile in causa;

8. Ordinare alla conservatoria del registro immobiliare di Roma di trascrivere la sentenza dichiarativa della nullità o accertativa della risoluzione del contratto di compravendita per notaio *Per_1* , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 stipulato dal sig. *Parte_1* e dalla sig.ra *CP_1* *[...]* in data 29 aprile 2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, nonché del giudizio cautelare n. 71959-1/2019 R.G. e del giudizio per reclamo n. definizione con la causa di merito."

Per la convenuta:

"dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e, quindi inammissibili, precisa le proprie conclusioni nel modo seguente:

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione Voglia Codesto Tribunale:

- rigettare integralmente l'azione proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le considerazioni articolate negli scritti difensivi;

- condannare l'Avv. *Parte_1* a rifondere la Sig.ra *Controparte_1* dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione stimato dalla CTU in € 210.469,00, valutato l'immobile come appartamento, effettuando, eventualmente, tutte le compensazioni del caso;

- in subordine condannare l'Avv. *Parte_1* a rifondere la Sig.ra *Controparte_1* dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione stimato dalla CTU in € 130.344,00, come media tra l'indennità di occupazione dell'immobile valutato come cantina e dell'indennità di occupazione dell'immobile valutato come appartamento, effettuando, eventualmente, tutte le compensazioni del caso;

- in ulteriore subordine condannare l'Avv. *Parte_1* a rifondere la Sig.ra *Controparte_1* dell'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione stimato dalla CTU in € 50.218,00, come media tra l'indennità di occupazione dell'immobile valutato come cantina e dell'indennità di occupazione dell'immobile valutato come appartamento, effettuando, eventualmente, tutte le compensazioni del caso;

- condannare l'Avv. *Parte_1* alla refusione delle spese legali, comprensive di spese generali, oneri accessori, oltre Iva e CA."

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 29.10.2019, l'Avv. *Parte_1* conveniva in giudizio la Sig.ra *Controparte_1* dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda:

"*Voglia codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza:*

1. Accertare e dichiarare la nullità formale dell'atto di compravendita per notaio *Per_1* *, Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig.* *Parte_1* *e dalla sig.ra* *Controparte_1* *in data 29 aprile 2010, poiché stipulato in violazione dell'art. 46 del D.P.R n. 380/2001;*

In subordine

2. Accertare e dichiarare la nullità sostanziale dell'atto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 201 O, poiché avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche essenziali

3. In via di ulteriore subordine

Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto dj compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 201 O, a causa del grave inadempimento posto in essere dalla venditrice

In ogni caso

4. Condannare la sig.ra Controparte_1 a ripetere ex artt. 2033 e ss c.c. in favore del sig. [...] Pt_1 l'importo integralmente versato a titolo di corrispettivo della compravendita di cui all'atto per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 del 29 aprile 2010, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dall'anno 2010, o in subordine dalla data della domanda, sino a quella di effettivo soddisfo;

5. Condannare la sig.ra Controparte_1 a versare in favore dell'attore l'importo che sarà quantificato nel prosieguo del presente giudizio o il diverso importo, anche maggiore, eventualmente ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Pt_1 per effetto della grave condotta posta in essere dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione delle rispettive voci di danno, o in subordine dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

6. Ordinare alla conservatoria del registro immobiliare di Roma di trascrivere la sentenza dichiarativa della nullità o accertativa della risoluzione del contratto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra CP_1 [...] in data 29 aprile 2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

Con l'atto di citazione, che si richiama per quanto qui non riportato, l'attore esponeva:

che, con il contratto rogato il 29.4.2010 dal notaio Dott. Persona_2 (repertorio n.11.935, raccolta n. 6204 - documento n. 1), aveva acquistato dalla Sig.ra Controparte_1 la proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Trionfale n. 129/133, così ivi identificato: "*appartamento posto al piano terra (primo catastale), distinto con il numero interno due/s (int.2/s), composto di una camera, accessori e terrazza al livello, confinante con locali comuni, intercapedine, locali cantine e scale, salvo se altri, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di*

Roma in ditta alla parte venditrice al foglio 369, particella 22. Sub. 36, Via Trionfale n. 131, piano 1, interno 2, scala S, z.c. 4, categoria A/2, classe 1, vani 3,5, rendita euro 614,58 […]";

che nel contratto non era stato indicato alcun titolo abilitativo e, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice aveva dichiarato che l'immobile era stato costruito prima del 1967 e che poi non vi era stato alcun intervento tale da richiedere il rilascio di una licenza di costruzione o di concessione in sanatoria, e aveva assicurato la regolarità urbanistica del bene immobile e la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere il certificato di agibilità;

che il prezzo della compravendita, stato pattuito in € 345.000 e integralmente corrisposto alla venditrice, con tre assegni bancari emessi per il complessivo importo di € 82.368,66 e poi le era stata versata la somma di € 262.613,34, acquisita con il contratto di mutuo concluso il 29.4.2010 con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (documenti n. 2 e 3);

che l'esponente aveva ristrutturato il bene immobile (documenti dal n. 7 al n. 7 e) e, rilevate copiose infiltrazioni di umidità, aveva eseguito un intervento consistito "*nell'applicazione sulla parete preesistente in laterizio di pannelli coibentati, nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti e nell'installazione di un impianto di ventilazione (doc. n. 10)*";

che aveva promosso presso l'intestato Tribunale il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4827/2015 R.G. nei confronti del *CP_2* del suindicato edificio, per far accertare la sua responsabilità per l'omessa coibentazione delle pareti comuni, e l'ausiliario d'ufficio, Arch. *Persona_3*, aveva elaborato la relazione tecnica datata 22.4.2011 (documento n. 11);

che, circa il bene immobile acquistato dall'esponente, il consulente tecnico d'ufficio con questa relazione aveva accertato che vi era stato un "*cambio di destinazione d'uso da cantina a civile abitazione. L'unica abitazione su questo piano destinata a civile abitazione è quella del portiere (vedi planimetria integrale pagina seguente);*

ampliamento dell'immobile verso l'intercapedine con conseguente sua riduzione dalla misura indicata nel progetto di ml. 1.00 a ml. 0.40 circa;

modifica della maglia strutturale dei pilastri in conglomerato cementizio armato: nel progetto i pilastri a confine con l 'intercapedine sono posti a ml. 1.00 dal muro di contenimento, mentre allo stato attuale sono posti a ml. 2. 00;

modifiche interne per la diversa distribuzione interna dell'immobile e modifiche esterne per la sostituzione di tre infissi con un unico infisso verso il terrazzo;

la muratura posta a confine con il vano intercapedine indicata nel progetto, anche se non viene indicata la misura, posta a confronto con i pilastri, ha uno spessore di circa cm. 30 anziché i cm. 10112 di quella attualmente esistente".

L’attore esponeva che l’ausiliario d’ufficio aveva ricondotto le rilevate irregolarità alla responsabilità della società che aveva costruito l’edificio in totale difformità all'ultimo progetto di variante n. 27009 del 11.10.1957, di cui alla licenza edilizia n. 3001 del 26.11.1957, essendo stata mutata la destinazione dell'immobile, ampliata la superfice utile dell'appartamento con l’eliminazione dell’intercapedine posta alle spalle della stessa unità immobiliare e trasferito l'immobile ad altra proprietà, censendolo catastalmente come appartamento per civile abitazione, anziché come un locale cantina, nell’inosservanza delle norme igieniche e sanitarie prescritte per le abitazioni e dell’art. 38, cap. 2° del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma di cui alla Delibera 18.8.1934 n. 5261, sicché era preclusa la possibilità di conseguire il certificato di agibilità o abitabilità, né alcuna sanatoria.

L’attore eccepiva la nullità formale del contratto di compravendita in base all'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, norma di sostanziale recepimento dei previgenti artt. 17 e 47 della L. n. 47 del 1985, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita immobiliare aventi a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, in difetto degli estremi del permesso di costruire, del permesso in sanatoria o della dichiarazione sostitutiva attestante che l’edificazione del bene immobile era anteriore al 1967; evidenziava che, nella relazione tecnica svolta nel suindicato procedimento ex art. 696 c.p.c., l’ausiliario d’ufficio aveva accertato che, contrariamente a quanto dichiarato dalla venditrice, a seguito dell'originaria costruzione dell'edificio, in base alla licenza edilizia n. 1976 del 17.8.1956, erano state emesse altre due licenze di variante, numeri 335 del 30.1.1957 e 3001 del 26.11.1957, e che vi era una difformità urbanistica essenziale e insanabile tra l'ultimo progetto di variante e lo stato dei luoghi.

In via subordinata, l’attore eccepiva la nullità sostanziale del contratto di compravendita, poiché relativo a un bene immobile privo di titolo abilitativo, stante la suindicata difformità e l’intervenuta trasformazione con l’estensione della superficie da mq 30 a mq 60 e l’arbitrario accatastamento dell’unità immobiliare come abitazione.

In via ulteriormente subordinata, l’attore invocava la risoluzione della compravendita per grave inadempimento della venditrice e indicava l’ipotesi della consegna di *aliud pro alio*.

L’attore assumeva di aver subito danni patrimoniali e non, costituiti:

“*a) Da tutti i costi finanziari e assicurativi sostenuti dall'attore dalla data di stipula del contratto di compravendita - 29 aprile 2010 - sino alla data di definizione del presente giudizio in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e avente ad oggetto il finanziamento dell'importo versato a saldo del prezzo complessivo di compravendita (€ 262.613,64) (Doc. nn. 2 e 15);*

b) da tutti i costi sostenuti dall'attore per la stipula della polizza assicurativa contro furto ed incendio dell'immobile contratta con la CP_3 nonché da quelli sostenuti per il pagamento dei relativi premi annuali dalla data di stipula del contratto di assicurazione (Doc. n.12) sino alla data di definizione del presente giudizio;

e) dai costi e dalle spese sostenute dall'attore, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita, ai fini della ristrutturazione dell'immobile (Doc.nn. da 07 a 07e), rivelatisi in un secondo momento del tutto inutili, in considerazione dell'impossibilità di stabilirvi la propria dimora e residenza a causa dell'insanabilità dell'abusivismo edilizio e della consequenziale insalubrità delle condizioni igieniche e sanitarie del cespite;

d) dai costi e dalle spese sostenute dall'esponente al fine di tentare di porre rimedio agli ingenti fenomeni di percolazione d'acqua, di umidità e di formazione di muffa all'interno dell'immobile, ed essenzialmente consistenti in un intervento di coibentazione/impermealizzazione della parete confinante con l'intercapedine condominiale, nella tinteggiatura delle pareti e dei soffitti e nella installazione di un impianto di ventilazione (Doc. n.10). Anche tali costi si sono rivelati inutili, poiché come rilevato dallo stesso CTU (Doc. n.11), le caratteristiche strutturali dell'immobile, così come modificate in epoca costruttiva in totale difformità dall'originario progetto costruttivo e dalle successive varianti, lo rendono del tutto inidoneo a soddisfare le condizioni igienico-sanitarie minime prescritte dalla normativa, con conseguente costante progressione dei fenomeni di umidità e di percolazione già manifestatisi prima degli interventi eseguiti dall'attore;

e) da tutti i danni subiti al mobilio e all'arredamento dell'immobile per effetto dei fenomeni sopradescritti;

f) dai costi inutilmente sostenuti per l'acquisto e l'installazione di mobili e strutture realizzate su misura e, pertanto, non collocabili in ambienti diversi da quelli che caratterizzano l'immobile in oggetto (Doc. n. 7c);

g) da tutte le rate straordinarie versate dall'attore in favore del condominio dalla data di stipula del contratto di compravendita - 29 aprile 2010 - sino alla data di definizione del presente giudizio (Doc. n.13);

h) dai costi e dalle spese sostenuti dall'attore in relazione al procedimento di ATP (R.G. n. 4827/2015, G.I. Maria Letizia Tricoli) e ai successivi giudizi, cautelare ed ordinario, introdotti dinnanzi a codesto Ill.mo Tribunale (R.G. n. 73073/2015, G.I. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; R.G. n. 32456/2017, G.I. dott.ssa Tricoli) al fine di accertare la responsabilità del CP_2 per l'omessa custodia degli spazi condominiali in relazione ai danni subiti nell'immobile per effetto delle relative difformità urbanistiche essenziali."

Con decreto reso a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 15.5.2020.

La Sig.ra *Controparte_1* si costituiva in giudizio il 25.4.2020 e contestava la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, formulando le conclusioni:

"*La convenuta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, conclude affinché codesto Tribunale voglia rigettare integralmente l'azione proposta.*

Con condanna dell'attore alle spese ed onorari del presente giudizio."

Con la comparsa di risposta, che si richiama per quanto qui non riportato, la convenuta esponeva che aveva acquistato la proprietà di tale bene immobile con il contratto rogato il 27.1.1993 dal notaio Dott. *Per_4* (repertorio n. 32109/5579) e, senza alcun intervento di ristrutturazione, lo aveva concesso in locazione a terzi e poi lo aveva venduto all'attore, e non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa la formazione di muffe o umidità nell'appartamento o di altre criticità;

che all'art. 5 del contratto di compravendita stipulato con l'attore, l'esponente aveva dichiarato: "*ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti del d.p.r 28 dicembre 2000 n. 445, previa ammonizione circa la responsabilità penale cui è soggetto in caso di dichiarazione mendace dichiara che la porzione immobiliare in oggetto è stata edificata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non è stata oggetto d'interventi edilizi per i quali fosse necessaria licenza di costruzione o presentazione di concessione in sanatoria. La parte venditrice dichiara che la porzione immobiliare in oggetto possiede tutti i requisiti per l'ottenimento del certificato di agibilità e la parte acquirente dichiara di provvedere personalmente a richiedere al Comune competente il rilascio dell'anzidetto certificato*".

La parte convenuta eccepiva la prescrizione e decadenza dell'azione a norma dell'art. 1495 c.c. e osservava che l'attore non aveva indicato il periodo in cui aveva scoperto che il bene immobile presentava infiltrazioni di umidità, specificando di non aver ricevuto la sua lettera del 21.1.2014, che non aveva un contenuto interruttivo del termine di prescrizione; eccepiva il decorso del termine di prescrizione decennale dal 29.4.2010, quando era stato stipulato il contratto di compravendita; evidenziava che l'attore aveva imputato gli abusi edilizi alla società che aveva edificato lo stabile; contestava l'applicabilità dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 al contratto *de quo*, avente a oggetto un bene immobile costruito prima del 1967.

La convenuta aggiungeva che l'acquirente aveva "*assunto su di sé il rischio dei vizi avendo espressamente dichiarato che* '"*la parte acquirente dichiara di provvedere personalmente a richiedere al Comune competente il rilascio dell'anzidetto certificato*"'.

La causa era assegnata a questo Giudice dal 7.9.2020.

Con ordinanza del 11.12.2020 erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e, in data 1.2.2021, l'attore instaurava un procedimento cautelare a norma dell'art. 671 c.p.c., con ricorso, di cui si richiama il contenuto, con cui chiedeva: "*all'Ecc.mo Tribunale di Roma affinché, disposti gli accertamenti necessari, autorizzi/ordini il sequestro conservativo dei beni di proprietà di* *Controparte_1* *fino alla concorrenza della somma di Euro 523.345,70, a titolo di credito vantato da* *Parte_1* *nei confronti di* *Controparte_1* *oltre interessi e spese della presente procedura, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con decreto emesso inaudita altera parte, con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

La parte convenuta invocava il rigetto della domanda cautelare, con la memoria depositata il 5.2.2021, di cui si richiama il contenuto.

Il 23.2.2021 era resa la seguente ordinanza riservata:

"TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Decima Civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.2.2021, previa assegnazione di termini fini al successivo giorno 18, per il deposito di memorie difensive;

letti gli atti relativi al procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. iscritto al n. 71959-1/2019 R.G., con cui è stata chiesta l'autorizzazione al sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 523.345,70 dall'Avv. *Parte_1* nel corso della causa civile promossa dal medesimo nei confronti della Sig.ra *Controparte_1* volta a conseguire l'accoglimento della domanda di nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti il 29.4.2010 a rogito del notaio Dott. *[...]* *Persona_2* (repertorio n.11.935, raccolta n. 6204 – documento n. 1 del fascicolo di merito), avuto riguardo all'eccepita nullità formale del contratto ("*poiché stipulato in violazione dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001*" in difetto dell'indicazione del titolo abilitativo) o sostanziale (*poiché avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche essenziali*");

rilevato che, in subordine, l'attore ha proposto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, la condanna ex art.2033 c.c. alla restituzione del prezzo della compravendita (€ 345.000) e al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e ha esposto:

che ha acquistato la proprietà dello "*(...) appartamento posto al piano terra (primo catastale), distinto con il numero interno due/s (int.2/s), composto di una camera, accessori e terrazza al*

livello, confinante con locali comuni, intercapedine, locali cantine e scale, salvo se altri, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma in ditta alla parte venditrice al foglio 369, particella 22. Sub. 36, Via Trionfale n. 131, piano 1, interno 2, scala S, z.c. 4, categoria A/2, classe 1, vani 3,5, rendita euro 614,58, (...)", che la parte venditrice aveva dichiarato esente da "*opere suscettibili di sanatoria*", stante la regolarità secondo la vigente normativa edilizia;

che, all'esito di un procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso dall'esponente nei confronti del condominio di tale edificio, l'ausiliario d'ufficio aveva accertato che "*l'immobile era stato costruito in virtù della Licenza Edilizia n. 1976 del 17/08/1956 e successive licenze di Variante n. 335 del 30/01/1957 e n. 3001 del 26/11/1957, [aveva] rilevato delle gravi difformità progettuali tra lo stato dei luoghi e l'ultimo progetto di variante n. 27009 del 11/10/1957 di cui alla Licenza edilizia n. 3001 del 26/11/1957, tra cui, il cambio di destinazione d'uso da cantina a civile abitazione e l'ampliamento della superfice utile verso l'intercapedine, con conseguente estensione della superficie dagli originari 30 mq agli attuali 60 mq. 11. Le suddette difformità urbanistiche, come concluso dal CTU, oltre ad aver causato il persistente fenomeno di umidità e di muffa, non risolvibile nonostante i rilevati onerosi interventi sostenuti dall'attore, rendono lo stato dei luoghi dell'unità difforme dalle norme igieniche e sanitarie prescritte per le abitazioni ad uso civile abitativo, nonché in aperto contrasto con l'art. 38, CAP II del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma di cui alla Delibera 18.8.1934 n. 5261, precludendo, pertanto, non solo la possibilità di conseguire il certificato di agibilità e di abitabilità, ma anche qualsivoglia procedura in sanatoria.*" (documento n. 11 del fascicolo di merito);

che, dall'inizio della causa di merito, la venditrice aveva posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio mediante:

- vendita dell'appartamento sito in Roma, Via Lazio n. 9, piano IV, interno n. 7, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 471, particella86, subalterno 12, effettuata con atto rogato il 5.10.2019 dal notaio Dott. *Persona_5* (rep. 2044, racc. 814 – documento n. 23 del ricorso)
- messa in vendita, tramite agenzia immobiliare, dell'appartamento sito in Roma, Via Valadier n. 36, censito al C.F. di Roma al foglio 407, particella 5, subalterno 32 (documento n. 24 del ricorso)
- messa in vendita, tramite agenzia immobiliare, del compendio sito in Roma, località 'La Giustiniana/Il Pino' Via Anna Foà n. 1092 (documento n. 25 del ricorso – annuncio presente il 21.1.2021) così indicato:

"*Immobili siti nel Comune di ROMA(Codice H501) - Catasto dei Fabbricati*

- Foglio 110 – Via Anna Foa` n. 1092 :

piano: T; particella 632; Categoria C7; Superf. 48 mq; rendita € 91,10

piano: T; particella 633; Categoria C7; Superf. 28 mq; rendita € 70,86

piano: T; particella 637; Categoria C7; Superf. 28 mq; rendita € 70,86

piano: T; particella 631; Categoria C7; Superf. 206 mq; rendita € 521,31

piano: T; particella 636; Categoria C7; Superf. 28 mq; rendita € 70,86

piano: T; particella 638; Categoria C7; Superf. 79 mq; rendita € 194,86

piano: S1-T-1 -2; particella 639 sub1; Categoria A7; Superf. 555 mq; rendita € 2.985,12

piano: T; particella 639 sub2; Categoria A4; Superf. 85 mq; rendita € 520,33

piano: T; particella 639 sub3; Categoria C6; Superf. 209 mq; rendita € 370,92 piano: S1; particella 639 sub4; Categoria C6; Superf. 29 mq; rendita € 54,23

piano: S1; particella 639 sub5; Categoria C6; Superf. 69 mq; rendita € 179,57

piano: S1; particella 639 sub6; Categoria A4; Superf. 47 mq; rendita € 200,13

piano: S1; particella 639 sub7; Categoria A4; Superf. 33 mq; rendita € 200,13

piano: T; particella 634; Categoria C6; Superf. 5 mq; rendita € 2,48

piano: T; particella 635; Categoria C6; Superf. 6 mq; rendita € 3,72

Immobili siti nel Comune di ROMA sezione di SEZIONE D (Codice H501D) - Catasto dei Terreni

- Foglio 37 particella 1129; qualità seminativo; classe 3; Superficie are 01 e ca 95; redditi : dominicale € 1,57 ed agrario € 0,76

- Foglio 110 – Via Anna Foa` n. 1092:

particella 115, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie are 19 e ca 90; redditi: dominicale Euro 0,81 ed agrario Euro 0,21;

particella 106, qualità seminativo, classe 3, superficie are 52 e ca 40; redditi:

dominicale Euro 42,05 ed agrario Euro 20,30

particella 110, qualità pasc.cespug., classe 2, superficie are 22 e ca 10 redditi: dominicale Euro 1,58 ed agrario Euro 1,14

particella 111 por.Co, qualità pasc.cesp., classe 2, superficie are 19 e ca 55;

redditi: dominicale Euro 1,42 ed agrario Euro 1,03

particella 111 por.AB, qualità seminativo classe 4, superficie are 07 e ca 55;

redditi: dominicale Euro 4,90 ed agrario Euro 2,14

particella 114, qualità seminativo, classe 3, superficie are 93 e ca 20 redditi:

dominicale Euro 74,80 ed agrario Euro 36,10;

particella 109 qualità seminativo, classe 4, superficie are 02 e ca 70 redditi:

dominicale Euro 1,75 ed agrario Euro 0,77;

particella 630 qualità seminativo, classe 4, superficie ha 6+ are 08 e ca 75 redditi: dominicale Euro 395,19 ed agrario Euro 172,92";

che alcune parti di questo complesso immobiliare (foglio 11, particelle 110, 114, 115) erano state vendute dalla controparte con il contratto rogato il 9.9.2020 dal notaio Dott. *Persona_6* (rep. 10536, racc. 6407 – documento n. 26 del ricorso);

che era inidoneo a garantire il soddisfacimento del credito ex art. 2740 c.c. il diritto di usufrutto del bene immobile sito in Roma, Via Trionfale n. 129, piano terreno, interno n. 9, della superficie catastale di 4 mq. censito al C.F. di Roma al foglio 369, particella 22

che la carente indicazione del titolo abilitativo nel contratto di compravendita ne comportava la nullità formale, che la difformità tra lo stato dei luoghi e l'assetto urbanistico di cui all'originaria concessione edilizia ne determinava la nullità sostanziale, mentre il grave inadempimento della venditrice era consistito nella vendita di *aliud pro alio,* poiché era precluso il rilascio del certificato di abitabilità;

che l'avviata dispersione del patrimonio immobiliare poneva in pericolo la persistenza della garanzia del credito, composto da € 345.000 pari al prezzo della compravendita; € 35.612,34 ed € 976,16 pari ai costi assicurativi e finanziari connessi al mutuo stipulato per l'acquisto; € 2.551,90 per l'assicurazione stipulata con *CP_3* per furto e incendio del bene immobile; € 72.539,09 per spese di stipulazione del contratto, ristrutturazione del bene immobile, acquisto e installazione di arredi anche realizzati su misura; € 7.548,90 pari ai costi sostenuti per tentare di rimuovere le cause delle infiltrazioni di acqua; € 8.288,00 per "*rate straordinarie*" ed € 11.518,89 per "*rate ordinarie*" versate al condominio; €1.548,74 per le "*rate a titolo di gestione del riscaldamento (parte fissa esclusa consumi)*", oltre le spese processuali, indicate in € 21.255 per il procedimento cautelare e in € 15.091,68 per la causa di merito.

Instaurato il contraddittorio nel procedimento cautelare, la Sig.ra *Controparte_1* si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.

In particolare, ha richiamato l'art. 5 del contratto di compravendita per cui è causa, recante il testo: *"ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti del d.p.r 28 dicembre 2000 n. 445, previa ammonizione circa la responsabilità penale cui è soggetto in caso di dichiarazione mendace dichiara che la porzione immobiliare in oggetto è stata edificata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non è stata oggetto d'interventi edilizi per i quali fosse necessaria licenza di costruzione o presentazione di concessione in sanatoria. La parte venditrice dichiara che la porzione immobiliare in oggetto possiede tutti i requisiti per l'ottenimento del certificato di agibilità e la parte acquirente dichiara di provvedere personalmente a richiedere al Comune competente il rilascio dell'anzidetto certificato*";

ha esposto che l'attore abita in tale bene immobile da nove anni e nel 2010 vi ha eseguito interventi di ristrutturazione edilizia, mediante la demolizione di muri e impianti e nel conseguente rifacimento;

che il diritto azionato è incorso in "*decadenza/prescrizione*";

che la notificazione dell'atto di citazione è stata eseguita il 29.10.2019, dopo tali vendite;

che, per l'edificazione realizzata prima del 1.9.1967, la carenza di titolo abilitativo è sanabile ai sensi dell'art. 31 della L. 47 del 1985 e non si applica l'art. 46 del D.P.R. 380-2001, né sussiste il dedotto inadempimento.

Prodotta documentazione, all'udienza del 12.2.2021, fissata per la trattazione del procedimento cautelare, a richiesta delle parti sono stati assegnati termini fino al 18.2.2021 per memorie difensive e relative repliche.

L'oggetto del procedimento previsto dall'art. 671 c.p.c. è costituito da beni mobili o immobili del debitore o somme o cose a dovute al medesimo ed è volto ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore contro il pericolo di sottrazione e alterazioni, nella sussistenza dei presupposti costituiti dalla certezza o ragionevole apparenza del diritto (*fumus boni iuris*) e dal pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito (*periculum in mora*).

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, ossia alla presenza di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della controversa pretesa, per la concessione del sequestro conservativo non si richiede la dimostrazione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, a cui si può pervenire solo all'esito dell'accertamento a cognizione piena (allo stato, sono in decorrenza i termini ex art. 183, c. VI, c.p.c.), ma è sufficiente che, all'esito della delibazione sommaria, ricorra una ragione di credito connotata dal requisito della verosimiglianza, avuto riguardo alla *ratio* del provvedimento che consiste nella provvisoria assicurazione degli effetti della domanda mediante la conservazione della garanzia offerta dal patrimonio dell'obbligato in presenza di un fondato timore di perdita della predetta garanzia.

Il precitato contratto di compravendita stipulato dalle parti non indica il titolo abilitativo a edificare e va considerato il principio secondo cui: "Ai fini della nullità formale di un atto di trasferimento immobiliare, per mancata osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, è sufficiente che si riscontri la mancanza nell'atto degli estremi della licenza (o concessione) ad edificare, a prescindere dalla reale esistenza di essa, ovvero che si rilevi la mancata indicazione nel medesimo atto della concessione rilasciata in sanatoria e, per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, la mancata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di quella data, non rilevando che tali indicazioni compaiano in altri atti, connessi alla compravendita ma da questa formalmente distinti." (Cass, Sez.2 civ, sentenza n. 15584 del

26.7.2005, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 582365 - 01) ; è stato anche affermato che: “Gli artt. 17 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comminano la nullità degli atti tra vivi con i quali vengano trasferiti diritti reali su immobili ove essi non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria, sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene stesso attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia, ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria. Pertanto nessuna invalidità deriva al contratto dalla difformità della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche.”(Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 26970 del 7.12.2005, ivi, Rv. 586080-01; conf. Cass. Sez.Un.Civ., sentenza n. 8230 del 22.3.2019; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 538 del 15.1.2020).

A ciò va aggiunto che la vendita in assenza del certificato di abitabilità, senza che l’acquirente vi abbia acconsentito, rende l’alienante responsabile per vendita di *aliud pro alio*, atteso che l'immobile privo del requisito dell'abitabilità è oggetto diverso da quello promesso (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2729 del 25.2.2002, sentenza n. 1514 del 26.1.2006, ordinanza n. 23265 del 18.9.2019).

E’ configurabile il diritto alla restituzione da parte del compratore della somma versata a titolo di corrispettivo della compravendita immobiliare, correlata all’inefficacia del contratto, pattuita in € 345.000, salvo l’accertamento probatorio circa l’entità del prezzo corrisposto alla parte venditrice nel termine inferiore al decennio di cui all’art. 2946 c.c.; viceversa, il requisito in parola non appare sussistente per il diritto al rimborso di controverse opere di ristrutturazione dell’appartamento, delle quali non si conosce la consistenza e l’efficacia, né per il rimborso di oneri condominiali e del corrispettivo di opere volte a rimuovere gli effetti di infiltrazioni di umidità, stante l’attuale stato della causa, in cui sono in corso i termini assegnati ex art. 182, comma VI, c.p.c. e poiché l’accertamento tecnico preventivo è stato instaurato dal ricorrente nei confronti del condominio dell’edificio in Roma, Via Trionfale n.129/133, e il suo esito non è opponibile all’attuale parte convenuta, rimasta estranea a tale procedimento.

In relazione al requisito previsto dall’art. 671 c.p.c. per l’invocata misura cautelare, consistente nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”, si osserva che per la sua sussistenza occorre un pericolo concreto e attuale dato da elementi di natura oggettiva, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore, anche in rapporto al valore del credito e insorti successivamente alla

nascita dell'obbligazione, e/o soggettiva, quale il comportamento processuale o extraprocessuale del debitore che renda verosimile l'eventualità del depauperamento patrimoniale del medesimo.

Orbene, nel caso in esame, è stata documentata sia la vendita dei suindicati beni immobili, che la messa in vendita degli altri, né è ammissibile la produzione documentale effettuata nel presente procedimento cautelare il 16.2.2021, poiché effettuata dopo il decorso del secondo dei termini perentori ex art. 183 c. VI c.p.c., assegnati con ordinanza del 11.12.2020, e senza l'autorizzazione al deposito, riferito alle memorie difensive, che non dimostra la rimozione dell'annuncio pubblicitario di vendita del compendio immobiliare sito in località La Giustiniana.

Il credito da considerare per la pronuncia del provvedimento ex art. 671 c.p.c. è composto dal prezzo della compravendita pari a € 345.000, oltre interessi al saggio legale e spese processuali, rispettivamente, da riferire al complessivo importo di € 100.000.

Le spese del procedimento cautelare saranno regolamentate alla definizione della causa di merito.

P.Q.M.

Visto l'art. 671 c.p.c., dispone il sequestro conservativo a favore dell'Avv. *Parte_1* sui beni mobili e immobili della Sig.ra *Controparte_1* fino alla concorrenza di € 445.000,00.

Spese processuali al definitivo.

Si comunichi.

Roma, 23.2.2021

Il Giudice

Daniela Gaetano"

A norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., la Sig.ra *Controparte_1* proponeva reclamo avverso il provvedimento appena citato, che, instaurato il contraddittorio con l'Avv. *Parte_1*, era respinto con ordinanza resa il 7.5.2021.

La causa passava in decisione all'udienza del 13.9.2022 ed era rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.2.2023, con cui era disposto quanto segue:

"TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. 71959-2019 R.G., promossa dall'Avv. *[...] Pt_1* nei confronti della Sig.ra *Parte_2* con l'atto di citazione notificato il 29.10.2019, con cui è stata proposta la domanda:

"Voglia codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza:

1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 2010, poiché stipulato in violazione degli art. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e dell'art. 46 del D.P.R n. 380/2001;

In subordine

2. Accertare e dichiarare la nullità sostanziale dell'atto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 2010, poiché avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile affetto da irregolarità urbanistiche essenziali;

In via di ulteriore subordine:

3. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 2010, a causa del grave inadempimento posto in essere dalla venditrice;

In ogni caso:

4. Condannare la sig.ra Controparte_1 a ripetere ex artt. 2033 e ss c.c. in favore del sig. [...] Pt_1 l'importo integralmente versato a titolo di corrispettivo della compravendita di cui all'atto per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 del 29 aprile 2010, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dall'anno 2010, o in subordine dalla data della domanda, sino a quella di effettivo soddisfo;

5. Condannare la sig.ra Controparte_1 a versare in favore dell'attore l'importo che sarà quantificato nel prosieguo del presente giudizio o il diverso importo, anche maggiore, eventualmente ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Pt_1 per effetto della grave condotta posta in essere dalla convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione delle rispettive voci di danno, o in subordine dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

6. Ordinare alla conservatoria del registro immobiliare di Roma di trascrivere la sentenza dichiarativa della nullità o accertativa della risoluzione del contratto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204 stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra CP_1 [...] in data 29 aprile 2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

Rilevato che la parte convenuta si è costituita il 25.4.2020, in vista dall'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 15.5.2020, con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. reso il 10.12.2019, e ha proposto la domanda:

"*La convenuta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, conclude affinché codesto Tribunale voglia rigettare integralmente l'azione proposta.*

Con condanna dell'attore alle spese ed onorari del presente giudizio".

*C*onsiderato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9044 del 15.4.2010, CE.D. Corte di Cassazione, Rv. 612531-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14852 del 13.6.2013; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 7292 del 16.3.2021);

ritenuto che ha parte convenuta ha formulato un'eccezione riconvenzionale, avendo dedotto: "*La domanda di restituzione del prezzo è poi poco attenta, in quanto non prende in considerazione il godimento dell'attore dell'appartamento, in questi lunghi anni. Godimento che ha certamente consentito all'attore un risparmio di spesa nella locazione, per dirne una*." (pag. 12 della comparsa di risposta);

considerato che l'eccezione riconvenzionale comporta la necessità di accertare l'indennità di occupazione del bene immobile compravenduto con il contratto rogato il 29.10.2010 dal notaio Dott. *Persona_2* (repertorio n. 11.935, raccolta n. 6204 - documento n. 1 del fascicolo dell'attore), avuto riguardo al periodo dalla stipulazione dello stesso contratto all'attualità;

ritenuto di dover conferire all'ausiliario d'ufficio l'incarico di esaminare e descrivere la documentazione prodotta dall'attore e comprovante le spese sostenute per opere di progettazione e di realizzazione di interventi edili inerenti a tale bene immobile e gli altri esborsi di denaro indicati in citazione e oggetto della domanda giudiziale;

rilevato che, con la comparsa conclusionale, la parte convenuta ha esposto che è in corso presso questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1154-2018 R.G.E.I., promossa nei confronti dell'attuale attore e avente a oggetto il bene immobile per cui è causa;

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa sul ruolo e dispone l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio per accertare gli aspetti indicati nell'espositiva che precede, nominando l'ausiliario d'ufficio nella persona della Dott.Ing. *Persona_7*

assegna alla parte diligente il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare in atti un'attestazione del Cancelliere della Sezione Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale attestante l'attuale stato della procedura esecutiva iscritta al n. 1154-2018 R.G.E.I., la descrizione e gli estremi identificativi catastali del bene immobile pignorato e le parti dello stesso procedimento;

assegna all'attore lo stesso termine per depositare in atti una dichiarazione relativa all'eventuale trascrizione dell'atto di citazione, accompagnata dalla produzione della relativa nota.

Per il riscontro di questi adempimenti e per il conferimento dell'incarico peritale d'ufficio, fissa l'udienza del 11.4.2023, ore 12.

Si comunichi alle parti e al C.T.U., Dott.Ing. *Persona_7*

Roma, 23.2.2023

Il Giudice

Daniela Gaetano"

Svolta la consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione era depositata in atti il 8.3.2024, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 4.6.2024 la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

La presente pronuncia è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez. 6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018) ed è stato affermato: "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in

accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).” (Cass., Sez. 5 civ., ordinanza n. 363 del 9.1.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 652184 - 01).

Si rileva che è infondata l’eccezione di prescrizione del diritto azionato in via principale dall’attore, il quale ha proposto la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato con la parte convenuta e rogato il 29.4.2010 dal notaio Dott. *Persona_2* (repertorio n. 11.935, raccolta n. 6204 – documento n. 1 del fascicolo di parte attrice), avendo, in via principale, chiesto al Tribunale di:

“*1. Accertare e dichiarare la nullità dell’atto di compravendita per notaio Per_1 , Rep. N. 11.935, Racc. n. 6204, stipulato dal sig. Parte_1 e dalla sig.ra Controparte_1 in data 29 aprile 2010, poiché stipulato in violazione degli art. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 46 del D.P.R n. 380/2001, con tutti gli effetti restitutori e risarcitori*”.

Al riguardo, va considerato che l’art. 1422 c.c., rubricato *Imprescrittibilità dell’azione di nullità*, prevede: “L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.”

L’art. 5 del contratto di compravendita appena indicato contiene il seguente testo:

“*Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa ammonizione circa la responsabilità penale cui è soggetta in caso di dichiarazione mendace dichiara che la porzione immobiliare in oggetto è stata edificata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non è stata oggetto d’interventi edilizi per i quali fosse necessaria licenza di costruzione o presentazione di concessione in sanatoria.*

La parte venditrice dichiara che la porzione immobiliare in oggetto possiede tutti i requisiti per l’ottenimento del certificato di agibilità e la parte acquirente dichiara di provvedere personalmente a richiedere al Comune competente il rilascio dell’anzidetto certificato.”

Il consulente tecnico d’ufficio, Dott. Ing. *Persona_7* ha accertato, tra l’altro, che

“Il fabbricato è stato realizzato in forza della Licenza 1976 del 17 agosto 1956, Licenza in variante n° 335 del 30 gennaio 1957 e successiva Licenza di variante 3001 del 26/11/1957 relativa al progetto prot. 27009/57.

Successivamente è stata rilasciata la Licenza di Abitabilità *Num_1* del 22/11/1958.” (pag. 8 della relazione tecnica d’ufficio depositata il 8.3.2024).

La legge 28 febbraio 1985, n. 47, intitolata “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, all’art. 40, rubricato

Mancata presentazione dell'istanza, al comma 2°, prevede:

"Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata."

Non sussiste la nullità testuale del contratto di compravendita, che contiene la dichiarazione della parte venditrice relativa all'avvenuta edificazione dello stabile in cui è compresa l'unità immobiliare *de qua* in data anteriore al 1.9.1967.

Passando all'esame della domanda subordinata di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della parte venditrice, si osserva che l'ipotesi della vendita di *aliud pro alio* non riguarda un vizio genetico del contratto, ma l'inadempimento contrattuale ed è stato affermato il principio secondo cui: "In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza." (Cass., Sez. 6-2 civ., ordinanza n. 10665 del 5.6.2020, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 657889-01).

Si applica la disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e ss c.c., anche circa gli oneri di allegazione e prova, la durata del termine di prescrizione e l'assenza di termini di decadenza (Cass., Sez, II, civ., sentenze n. 10916 del 18.5.2011 e n. 28419 del 19.12.2013).

In tema di vendita, il vizio redibitorio (art. 1492 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) presuppongono l'appartenenza della cosa venduta al genere pattuito, pur differenziandosi poiché la prima fattispecie riguarda imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, e la seconda attiene alla natura del bene e a tutti gli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra.

La mancanza di qualità differisce rispetto ai vizi redibitori, è anche causa di risoluzione del contratto di vendita e l'ipotesi della consegna di *aliud pro alio* ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere diverso rispetto a quello pattuito o presenti difetti tali da precluderne la funzione naturale o a quella concreta ritenuta essenziale dalle parti, facendola degradare a una specie diversa rispetto a quella indicata nel contratto e comporta l'inidoneità del bene venduto ad assolvere la funzione economico-sociale sua propria (cfr. Cass., Sez, II, civ., sentenze n. 13925 del 25.9.2002, n. 5202 del 7.3.2007, n. 10916 del 18.5.2011, n. 28419 del 19.12.2013).

Il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento non è prescritto, non essendo decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. tra la stipulazione del contratto (29.4.2010) e la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (29.10.2019) e, al riguardo, va considerato il principio secondo cui: "In tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di 'aliud pro alio', che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto." (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2313 del 5.2.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 63869801; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7557 del 23.3.2017; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26897 del 20.9.2023; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 13214 del 14.5.2024).

Nella specie, non è stato consegnato all'acquirente il certificato di abitabilità o di agibilità, come indicato agli artt. 24 e 26 del Testo unico in materia edilizia approvato con il D.P.R. 380/2001, e si richiama il principio secondo cui: "Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a

incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di ‘aliud pro alio’, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità' o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai promissari acquirenti non fosse dovuto alcun risarcimento del danno, in quanto la trasformazione del vano garage in tavernetta, da cui dipendeva il mancato rilascio del certificato di abitabilità per difformità dell'immobile dalla concessione edilizia, era stata eseguita a loro cura e spese).” (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 23265 del 18.9.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 655249-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1514 del 26.1.2006).

Il rilascio del certificato di agibilità ha la funzione di attestare che il bene immobile è stato realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico relativamente agli edifici e ai relativi impianti e integra un requisito giuridico essenziale per il godimento del bene venduto e per la sua regolare commerciabilità.

Il venditore è tenuto, ai sensi dell’art. 1477 c.c., a consegnare all’acquirente il certificato di agibilità del bene immobile da adibire ad abitazione, poiché l’agibilità/abitabilità, pur non costituendo una condizione di validità del contratto, attiene a un requisito essenziale della cosa venduta, incidendo sulla possibilità di adibirla legittimamente all’uso pattuito (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 16216 del 16.6.2008).

Secondo i principi richiamati, è irrilevante l’eventuale conoscenza della situazione dell’immobile oggetto del contratto, a meno che l’acquirente non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’agibilità/abitabilità, esonerando il venditore dall’obbligo di fornire il relativo certificato.

In questo ambito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la risoluzione contrattuale non consegue automaticamente alla mancata consegna del certificato di agibilità, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene; quindi l’eventuale inadempimento del venditore, in relazione alla consegna e/o al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, potrebbe assumere differenti profili di gravità e non dover dare sempre luogo alla risoluzione del contratto di vendita (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24786 del 22.11.2006); a conferma di ciò, va considerato che il successivo rilascio del certificato di agibilità esclude la possibilità di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 17123 del 13.8.2020) e “di ritenere l'originaria mancanza di per sé sola fonte di danni risarcibili” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 6548 del 18.3.2010).

Va evidenziato che, per valutare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di vendita ovvero per il risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., n. 30950/2017), può assumere rilievo anche la circostanza che il rilascio del certificato di agibilità non sia conseguibile (cfr. Cass. civ. n. 1391/1998 e n. 17140/2006).

L'Avv. *Parte_1* ha agito anche per conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della parte venditrice e il risarcimento del danno, a norma dell'art. 1453 c.c. e sussiste questa fattispecie, riconducibile alla vendita di un bene immobile privo del certificato di agibilità e alla vendita di *aliud pro alio*.

Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli articoli 2043 e 2056 c.c., chi assume di aver subito un danno deve allegare e provare la sussistenza di specifici fatti concreti, quali l'altrui inadempimento e il fatto illecito, mediante la dimostrazione dell'esistenza di una lesione, consistita nella riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro (patrimonio, salute, immagine, ecc.) e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5960 del 18.3.2005; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 21140 del 101.0.2007).

Si recepisce l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta dalla Dott. Ing. *Persona_7* le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche con riferimento alle controdeduzioni svolte alle osservazioni del consulente di parte convenuta.

L'ausiliario d'ufficio ha accertato quanto segue:

"*Conformità urbanistica*

Il fabbricato è stato realizzato in forza della Licenza 1976 del 17 agosto 1956, Licenza in variante n° 335 del 30 gennaio 1957 e successiva Licenza di variante 3001 del 26/11/1957 relativa al progetto prot. 27009/57.

Successivamente è stata rilasciata la Licenza di Abitabilità *Num_1* del 22/11/1958.

La scrivente ha eseguito un'istanza di accesso agli atti presso l'Archivio Urbanistica (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) del Comune di Roma per la visura e la copia del progetto di licenza edilizia e ha ricevuto copia del relativo fascicolo. All'interno di esso, tra la documentazione fornita, non si è riscontrata la presenza dell'elaborato grafico di progetto.

La scrivente ha dunque esaminato gli stralci dell'elaborato grafico dell'ultimo progetto in atti (prot. 27009/57) riportati nell'elaborato peritale del CTU arch. *Per_3* redatto nell'ambito del procedimento RG 32456-2017 instaurato presso il Tribunale di Roma e finalizzato alla

determinazione della cause dei fenomeni di umidità presenti all'epoca nell'immobile. L'elaborato peritale è in atti di causa (doc.11 dell'atto di citazione) e il progetto allegato è riportato al doc. 32 della Memoria 183.3).

Nel confronto tra la configurazione dell'immobile rinvenuta alla data del sopralluogo e l'elaborato grafico di progetto emergono le seguenti difformità:

1. Mutamento della destinazione d'uso da locale cantine ad appartamento.

Tale difformità emerge anche dal verbale di sopralluogo effettuato per il rilascio del certificato di agibilità. Nel verbale infatti viene specificato: "progetto conforme ai progetti e alle varianti approvate ad eccezione delle seguenti variazioni interne: al Villino C i locali al piano d'ingresso previsti in progetto con la destinazione di locali accessori e cantine trasformati in locali ad uso ufficio" (allegato 6).

2. Ampliamento della sagoma del fabbricato, probabilmente a discapito dell'intercapedine di separazione del terrapieno. Il fabbricato è costruito su un terreno in dislivello, pertanto il piano di ingresso dove è situato l'appartamento è in parte è fuori terra e in parte a confine con il terreno.

3. Variazione della distribuzione interna mediante la realizzazione di un bagno, un ripostiglio e la divisione dell'ambiente soggiorno.

4. Variazione del prospetto mediante la realizzazione di una finestra unica in luogo di tre finestre.

In allegato 8 si riporta una planimetria con la sovrapposizione tra il progetto di licenza e lo stato attuale.

Successivamente in data 22 dicembre 2023 la scrivente, dopo aver chiesto al dipartimento PAU-Archivio Progetti- di *Parte_3* l'accesso al fascicolo cartaceo, ha effettuato la visura del fascicolo alla presenza delle parti.

Dall'esame del fascicolo è emersa la presenza dell'elaborato grafico del progetto di licenza in variante n° 335 del 30 gennaio 1957 approvata in data 15 gennaio 1957(allegato 14).

Non si è invece rinvenuta la presenza dell'elaborato grafico della Licenza di variante successiva n°3001 del 26/11/1957 relativa al progetto prot. 27009/57.

Dall'esame dell'elaborato grafico si evince che l'immobile ha destinazione lavanderia.

Nel confronto tra la configurazione dell'immobile rinvenuta alla data del sopralluogo e l'elaborato grafico reperito si sono riscontrate le seguenti difformità:

- Mutamento della destinazione d'uso da lavanderia ad abitazione.

-Variazione della sagoma e ampliamento.

-Variazione della distribuzione interna e realizzazione di bagno e cucina.

-Variazione del prospetto.

Successivamente al sopralluogo del 27 febbraio 2024 il CTU ha inviato una pec di richiesta agli amministratore del Condominio per ottenere copia integrale del progetto, ricevuta il 06 marzo 2024 (allegato 16).

Conformità catastale

L'attuale configurazione dell'immobile è conforme alla planimetria catastale ad eccezione di un tramezzo che divide il soggiorno dalla zona letto.

Conseguimento del certificato di agibilità

Per fabbricato di via Trionfale 129/133 villino C è stata rilasciata la Licenza di Abitabilità n°1355 del 22/11/1958 (allegato 10) che al piano di ingresso è riferito al solo appartamento del portiere a due uffici e cantine. Pertanto attualmente l'immobile oggetto di causa non è dotato di agibilità.

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla regolarità urbanistica dell'immobile. Tale requisito coesiste assieme ad altri ed in particolare alla salubrità degli ambienti, fin dall'emanazione del Regio Decreto n° 1265/19341, 1 RG 1265/34 Art.221 successivamente del DPR 22 aprile 1994, n. 425 2 e dall'art. 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 3803 e s.m.i.

Per quanto sopra, in assenza delle accertate irregolarità urbanistiche si ritiene che il certificato di agibilità non possa essere rilasciato. Più precisamente, ai sensi dell'art. 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, non può essere redatta la Segnalazione Certificata di Agibilità.

Non si ritiene possibile sanare l'attuale configurazione e destinazione d'uso dell'immobile in quanto sia l'ampiamento a discapito dell'intercapedine che il cambio destinazione d'uso da cantina ad appartamento, comportano un aumento di SUL (superficie utile lorda). Il solo cambio di destinazione d'uso, senza ampliamento, con riuso di locali esistenti è consentito dall'art. dell'art. 25 comma 54 delle NTA del Piano Regolatore Generale di Roma con esclusione degli immobili situati al piano seminterrato.

Si evidenzia inoltre che la legge 10 maggio 1955 n°444 "Modificazioni all'art. 2 del Regio Decreto-Legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma" vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato alla lettera b prescriveva che "*Nelle palazzine non sono ammessi i locali semi sottosuoli per uso abitazione di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio di Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere*."

Inoltre il Regolamento Edilizio del Comune di Roma prescrive per i semi sottosuoli a destinati ad uso abitazione la necessità di intercapedine fognata e di sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile, caratteristiche non possedute dall'immobile oggetto di accertamento.

L’immobile non avrebbe pertanto la doppia conformità alle norme urbanistiche né all’epoca della realizzazione né all’attualità, presupposto necessario per la sanatoria edilizia.

Alla medesima conclusione era giunto il CTU arch. *Per_3* nella perizia relativa al procedimento del Tribunale di Roma RG 32456-2017.

In occasione del sopralluogo del 27 febbraio finalizzato ad approfondire l’ispezione delle caratteristiche dell’intercapedine, si è confermato che la stessa ha larghezza che varia da 37 a 40 cm oltre 1 cm di isolante e 1cm di vuoto, pertanto inferiore a quanto prescritto dalle norme, e non è fognata.”

L’ausiliario d’ufficio ha concluso:

“L’immobile situato in Roma via Trionfale 129/133 int. 2/s, attualmente adibito ad appartamento, per quanto emerge dalla documentazione urbanistica reperita presso dipartimento PAU- Archivio Progetti- di *Parte_3* dagli atti di causa e presso l’amministrazione condominiale, è stato realizzato con titoli abilitativi che in[d]icavano chiaramente la destinazione d’uso lavanderia e cantina.

L’immobile non possiede i requisiti per la sanatoria del cambio di destinazione e per
il rilascio del certificato di agibilità.

L’indennità di occupazione come cantina è quantificata in 50.218,00 €.” (relazione tecnica d’ufficio depositata il 8.3.2024).

L’accertamento appena indicato di cui alla relazione peritale, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016), è corretto e immune da vizi logico-giuridici, non è stato adeguatamente contrastato dalle osservazioni del consulente di parte convenuta, stante l’impossibilità di emendare i difetti di costruzione ostativi al rilascio del certificato di abitabilità dell’unità immobiliare.

Il difetto dei requisiti sostanziali legittimanti il rilascio del certificato di abitabilità rappresenta un vizio che rende la cosa venduta difforme nel genere o nel sottogenere da quella pattuita, determinando la fattispecie di *aliud pro alio datum*.

Per conseguenza, stante l’impossibilità di imprimere la destinazione abitativa al bene immobile compravenduto, sussiste la responsabilità della parte venditrice per inadempimento contrattuale all’obbligazione di cui all'art. 1477 c.c., il cui terzo comma prevede l'obbligo a carico del venditore di consegnare i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta e non è stato consegnato all’attuale attore il certificato di abitabilità o di agibilità, previsto dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, insuscettibile di essere emesso.

Alla pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita, a norma dell'art. 1458 c.c., conseguono le restituzioni oggetto delle domande delle parti, atteso il principio secondo cui: "La risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa." (Cass., SEz. 3 civ., sentenza n. 2075 del 29.1.2013, ivi, Rv. 624949-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2439 del 3.2.2006).

Per conseguenza, va affermato il diritto dell'attore a conseguire la restituzione del prezzo pattuito e pacificamente corrisposto per l'acquisito della proprietà immobiliare, pari a € 345.000, da cui, per riequilibrare le reciproche prestazioni, avuto riguardo al tempo trascorso dalla compravendita e alla persistente disponibilità del bene da parte dell'acquirente, va detratto il valore di mercato di tale bene con destinazione a uso cantina, equitativamente determinato nell'importo complessivo di € 52.000,00 da maggio 2010 a dicembre 2024 secondo i valori indicati per ciascun anno dall'ausiliario d'ufficio, in considerazione dell'impossibilità di imprimere al bene la destinazione a uso abitativo, come accertato nella precitata consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: "Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. Ne consegue che la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore determina l'obbligo del promissario acquirente di corrispondere l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo." (Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 28381 del 28.11.2017, ivi, Rv. 646528-01).

La domanda di rimborso delle spese sostenute dall'Avv. *Parte_1* in relazione al bene immobile va accolta in relazione ai seguenti importi con le correlative causali, con esclusione di maggiori importi indicati per i quali non stata prodotta documentazione di spesa (cfr. la relativa parte della relazione tecnica d'ufficio), dovendo essere considerato il principio secondo cui: "L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 3576 del 13.2.2013, ivi, Rv. 625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14652 del 18.7.2016; Cass., Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12064 del 8.5.2023) e, per conseguenza:

- va respinta la domanda proposta per il rimborso d'interessi del mutuo contratto per l'acquisto del bene immobile, il cui pagamento non è stato documentato (documenti n. 2 e 15 di parte attrice);
- va accolta la domanda di rimborso di € 1.228,05 pari ai premi versati per la polizza assicurativa del bene immobile relativa agli anni 2011-2012 e 2020-2024;
- va accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per il pagamento della provvigione a Remax e le competenze al notaio rogante, pari al complessivo importo di € 17.420,00
- va respinta la domanda di rimborso dei costi di ristrutturazione del bene immobile, in difetto di documentazione comprovante i pagamenti, a eccezione dell'importo di € *308,00* di cui allo scontrino emesso il 17.11.2020
- va accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute per "*lavori isolamento*" per il complessivo importo di € 11.550,00 la cui spesa risulta dalla produzione di quietanze di pagamenti, attestazioni di bonifica bancari (documento n. 10), non per il maggior importo richiesto, il cui esborso non è stato documentato
- va accolta la domanda di rimborso del complessivo importo di € 8.150,00 impiegato dall'attore per il pagamento delle documentate spese condominiali di natura straordinaria (documento n. 13)
- va respinta la domanda di rimborso delle spese inerenti al procedimento iscritto al n. 4827/2015 R.G., promosso dall'Avv. L.Bagnasco a norma dell'art. 696 c.p.c. nei confronti del condominio dell'edificio in Roma, Via Trionfale n. 129-133, cui l'attuale parte convenuta è rimasta estranea, né sono suscettibili di ripetizione le spese processuali di cui alla sentenza n. 13636/2020 resa da questo Tribunale a definizione della causa civile iscritta al n. 32456/2017 R.G.

In conclusione, va dichiarata la risoluzione del contratto *de quo* per grave inadempimento della venditrice, Sig.ra *Controparte_1* la quale dev'essere condannata a pagare all'Avv. *[...] Pt_1* la complessiva somma di € 331.656,05 ([345.000 – 52.000]= 293.000 + 1.228,05 + 17.420 + 308 + 11.550 + 8.150); all'importo di € 293.000, che costituisce un debito di valuta, accedono gli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dalla domanda giudiziale (29.10.2019) al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, non essendo stata allegata e provata l'esistenza del maggior danno in misura eccedente il saggio degli interessi legali ed è stato chiarito che: "La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5639 del 12.3.2014, ivi, Rv. 630187; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 14289 del 4.6.2018).

La parte convenuta va condannata a risarcire il danno all'attore, mediante il pagamento della complessiva somma di € 27.106,05 accedono la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat sul capitale e gli interessi legali sul capitale rivalutato a decorrere dalla data della presente sentenza al saldo, trattandosi di componenti del credito risarcitorio (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 20943 del 30.9.2009 e n. 26374 del 16.12.2014).

Non si dispone il rilascio del bene immobile, non richiesto dalla parte convenuta.

Le spese processuali relative alla presente causa di merito, al procedimento cautelare promosso dall'attore con ricorso in data 1.2.2021 e all'inerente reclamo di cui al procedimento n. 16501/2021 R.G. sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e, in base al valore della causa (scaglione da 260.001 a 520.000) si liquidano come in dispositivo a favore dell'attore e a carico della convenuta, la quale è tenuta a sostenere in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, liquidate con decreto reso il 15.3.2024.

In relazione al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che è stato respinto con ordinanza collegiale resa il 7.5.2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 16501/2021 R.G., sussistono i presupposti di legge per il pagamento, a carico della parte reclamante, dell'importo previsto per legge e indicato in dispositivo.

E' inammissibile l'istanza intesa a conseguire la pronuncia dell'ordine di cancellazione un'iscrizione ipotecaria e della trascrizione di un atto di pignoramento, proposta, per la prima volta, dalla parte convenuta, con la comparsa conclusionale, che è stata depositata il 4.9.2024, dopo il decorso dell'inerente termine perentorio e che ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano domande ed eccezioni già proposte e non può contenere domande e eccezioni nuove (Cass. civ., sentenze n. 11 del 3.1.1998; n. 1074 del 1.2.2000; n. 11175 del 29.7.2002; n. 5478 del 14.3.2006).

L'annotazione della sentenza, prevista dall'art. 2655 c.c., è a cura di parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede in ordine alla domanda proposta dall'Avv. *Parte_1* nei confronti della Sig.ra *Controparte_1* con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 71959/2019 R.G.:

accerta e dichiara la risoluzione per grave inadempimento della venditrice del contratto di compravendita immobiliare stipulato dalle parti e rogato il 29.4.2010 dal notaio Dott. *[...]* *Persona_2* (repertorio n.11.935, raccolta n. 6204), con cui la Sig.ra *Controparte_1* ha venduto all'Avv. *Parte_1* la proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Trionfale n.

129/133, così ivi identificato: "*appartamento posto al piano terra (primo catastale), distinto con il numero interno due/s (int.2/s), composto di una camera, accessori e terrazza al livello, confinante con locali comuni, intercapedine, locali cantine e scale, salvo se altri, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma in ditta alla parte venditrice al foglio 369, particella 22. Sub. 36, Via Trionfale n. 131, piano 1, interno 2, scala S, z.c. 4, categoria A/2, classe 1, vani 3,5, rendita euro 614,58 […]*";

condanna la Sig.ra *Controparte_1* a pagare all'Avv. *Parte_1* la complessiva somma di € 331.656,05, oltre gli accessori indicati in motivazione fino al saldo;

condanna la Sig.ra *Controparte_1* a rifondere all'Avv. *Parte_1* :

- le spese processuali della presente causa, che liquida in € 23.600,00 (600 anticipazioni, 3.600 fase di studio, 2.400 fase introduttiva, 10.500 fase di trattazione e istruttoria, 6.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, ponendo a definitivo carico della parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio;
- le spese processuali del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. svolto in corso di causa, che liquida in € 10.170,00 di cui € 870 per anticipazioni, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- le spese del procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che liquida in € 9.300,00 per compensi, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della convenuta e reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dell'art. 1 bis del citato art. 13.

Roma, 11.12.2024

Il Giudice

Daniela Gaetano